

1500367-74.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... estar relacionado com a prática do tráfico. Sequer dinheiro o réu tinha em seu poder. Ainda no tocante à autoria, o laudo de fls. 57/58 apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, entendo que a prova da autoria se mostra insuficiente para fundamentar a condenação pela prática do tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação almejada como tese subsidiária pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-74.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-74.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2034340/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO

PLANTÃO, 9879570 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1072/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO

PLANTÃO, 2034340 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 1072/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

2034340 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 1072/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tauan Inacio da Silva

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Tauan Inácio da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 53/54.

O réu foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, a princípio da prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Posteriormente, em sede liminar concedida em HC impetrado pela Defensoria Pública junto ao STJ, foi concedido ao réu o benefício da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (fls. 65/70).

Oferecida a denúncia, o réu foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da

Lei n. 11.343/06 (fls. 92), e apresentou defesa preliminar de fls. 106/107. A denúncia foi recebida no dia 18 de maio de 2020, conforme decisão de fls. 112/114.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

O d. Defensor, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas. Afirma que há dúvidas razoáveis a respeito da destinação da droga apreendida, e que os policiais não se encontravam no local por denúncias envolvendo o acusado, mas sim por conta de outros dois indivíduos suspeitos. Afirma que o réu não foi visto realizando qualquer conduta ou gesto que pudessem sugerir a prática do tráfico, havendo sérias dúvidas acerca da propriedade do entorpecente. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência do regime inicial aberto, das atenuantes da menoridade relativa e da confissão informal, o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Tauan Inácio da Silva, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta de 08h47min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida M19, altura do número 1161, bairro Vila Martins, nesta cidade de Rio Claro, local este já conhecido como ponto de tráfico, momento em que avistaram o réu próximo a um veículo Fusca, tendo ele demonstrado certo nervosismo ao perceber a presença da viatura, o que justificou sua abordagem.

Durante revista pessoal, em uma das mangas da camisa do réu, os policiais localizaram 27 porções de cocaína, pesando cerca de 18,6 gramas, que segundo a acusação, seriam destinadas ao tráfico.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte, respeitado o entendimento do Ministério Público.

A materialidade delitativa restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 15, que atesta a apreensão tão somente das 27 porções de cocaína, pesando menos de 20 gramas. Vale observar que nada mais foi apreendido, que pudesse estar relacionado com a prática do tráfico. Sequer dinheiro o réu tinha em seu poder. Ainda no tocante à autoria, o laudo de fls. 57/58 apresentou resultado positivo para cocaína.

Contudo, entendo que a prova da autoria se mostra insuficiente para fundamentar a condenação pela prática do tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação almejada como tese subsidiária pela Defensoria Pública.

O réu, interrogado em juízo, negou qualquer vinculação com a droga. Alegou que na época trabalhava como pedreiro, e que no dia dos fatos encontrava-se no interior de seu veículo Fusca, aguardando a chegada de seu irmão, pois trabalhavam juntos. O réu disse ter visto o momento em que os policiais chegaram no local, momento este em que três indivíduos que estavam próximos ao veículo saíram correndo. Os policiais saíram correndo atrás de tais indivíduos, mas não os alcançaram. Em seguida, os policiais retornaram com um invólucro onde supostamente estaria a droga, e imputaram sua propriedade ao acusado, que ainda aguardava seu irmão dentro do Fusca. O réu confirmou que no local há um ponto de tráfico, e alegou que já conhecia os policiais, em razão de passagens que teve pelo Juízo da Infância e Juventude.

Os policiais militares Christian Teixeira Mion, e Paulo Henrique Frolini, ouvidos em juízo, afirmaram que na data dos fatos passavam pelo local em apoio a uma outra ocorrência, momento em que Cristian disse ter visto dois indivíduos em atitude suspeita dobrando uma esquina, e caminhando na direção de um campo. Ao dobrarem a

esquina, a equipe se deparou com o réu próximo a um veículo Fusca. O acusado mostrou certo nervosismo, tendo se afastado e retornado novamente para perto do veículo, o que motivou sua abordagem. Durante revista pessoal, na manga de sua camisa, os policiais encontraram o invólucro contendo as 27 porções de cocaína. Segundo os policiais, não havia ninguém no interior do veículo Fusca, e o réu estava sozinho no momento da abordagem. Os policiais confirmaram ainda que o local já é bastante conhecido como ponto de tráfico.

Portanto, certamente o que justificou a capitulação jurídica do fato como tráfico, foi tão somente a apreensão das 27 porções de cocaína em poder do réu, droga esta cujo peso sequer atingiu as 20 gramas.

No entanto, deve-se observar que o acusado foi abordado durante fiscalização de rotina. Não era conhecido pelos policiais como traficante, e tampouco havia notícias de que estivesse vendendo drogas naquela data. Muito ao contrário, os policiais disseram que passavam pelo local em apoio a uma outra ocorrência, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida, 18 gramas, pode-se mostrar compatível com o consumo pessoal. Não se trata de quantidade que, por si só, constitua indício sério da prática do tráfico. O acusado também não foi visto realizando qualquer conduta que pudesse sugerir a traficância, pois estava sozinho no momento em que foi visto pelos policiais, e não realizava qualquer outra conduta que pudesse sugerir a traficância.

Desse modo, eventual condenação teria como fundamento apenas a apreensão de menos de 20 gramas de cocaína, desacompanhada de qualquer outro elemento sério de que a droga fosse destinada ao tráfico, sem qualquer outro indício sério da destinação mercantil do entorpecente.

Como se sabe, a simples apreensão do entorpecente, em quantidade, aliás, que não pode ser considerada elevada, sem que outros elementos indiquem que era destinado a comercialização, não justifica a condenação por crime de tamanha gravidade. Vale dizer, seria imprescindível que a prova apontasse atos de mercancia, ou indicasse, ainda que por indícios, que o réu estava envolvido, ou agia com vontade dirigida para o tráfico. Não se discute que o testemunho dos agentes de segurança é prova importante para o esclarecimento dos fatos, e que no presente caso não há indícios de que tenham alterado a verdade do que efetivamente ocorreu, mas também é verdade que, se as palavras não se mostram seguras para demonstrar o tráfico, principalmente se não houve evolução nas investigações, melhor há de ser a conclusão mais favorável ao réu, que no caso é a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Aliás, diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da presunção da inocência. Nesse sentido, converge a jurisprudência:

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. Quantidade não expressiva de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova que resulta em dúvida remanescente, autorizando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso da Defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500540-59.2019.8.26.0599; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Viável a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Pequena quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da pena, pelo cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000185-94.2017.8.26.0599; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capivari - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 30/03/2020)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia de entorpecentes - Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico Apreensão de 16,87g de maconha - Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas Recurso parcialmente provido, com determinação de expedição de alvará de soltura (voto nº 41789). (TJSP; Apelação Criminal 1500137-23.2019.8.26.0589; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta uma mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva.

De fato, na espécie, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita, circunstância que, aliada à negativa da traficância do acusado desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Evidente, assim, a fragilidade do arcabouço probatório para se sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas em desfavor do acusado, não restando patente qualquer prova indiciária firme neste sentido.

Imperiosa, portanto, a readequação penal típica dos fatos para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, observo que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada elevada. Outrossim, o réu era primário e não possuía antecedentes, conforme certidão de fls. 21. Diante disso, atento às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Inexistindo outras circunstâncias que pudessem interferir na dosimetria, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu TAUAN INÁCIO DA SILVA, desclassificando a conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da drogas.

Após o trânsito em julgado, será designada audiência admonitória.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA